

Na osnovu člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene novine FBiH", broj: 25/03), člana 8. Stav 3. alineja 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine F BiH", broj: 49/06), člana 15, 19 i 20. Odluke o građevinskom zemljištu - prečišćen tekst, broj:01-02-1005/06 od 24.02.2006 godine i člana 42, stav 2, alineja 5. i člana 49, stav 1, alineja 4. Statuta Opštine Drvar ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj 1/08), na prijedlog načelnika Opštine, Opštinsko vijeće Drvar, na sjednici održanoj 30.06.2011. godine, donijelo je

ODLUKU

o postupku, uslovima i načinu davanja u zakup na privremeno korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini radi građenja privremenih objekata: garaža, drvarnica i drugih objekata koji imaju privremeni karakter
(„Službeni glasnik Opštine Drvar“ broj 6/11, 1/13 i 21/25)

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se: postupak, uslovi i način davanja u zakup na privremeno korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini radi građenja privremenih objekata: garaža, drvarnica i drugih objekata koji imaju privremeni karakter (u daljem tekstu : privremeni objekti).

Član 2.

Neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini daje se u zakup na privremeno korištenje radi građenja privremenih objekata, do privođenja zemljišta krajnjoj namjeni.

Član 3.

Davanje u zakup na privremeno korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini (u daljem tekstu: građevinsko zemljište) radi građenja privremenih objekata vrši se na zemljištu koje je obuhvaćeno programom korištenja građevinskog zemljišta.

Opštinska služba nadležna za imovinsko pravne i geodetske poslove, urbanizam, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti, dužna je navedeni program donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Izuzetno, od navedenog, do donošenja programa iz prethodnog stava, postupak davanja u zakup gradskog građevinskog zemljišta na privremeno korištenje provodi Komisija imenovana od strane opštinskog načelnika.

Član 4.

Komisiju za davanje u zakup građevinskog zemljišta (u daljem tekstu Komisija), opštinski načelnik imenuje od stručnih lica iz Službe nadležne za imovinsko-pravne i geodetske poslove, komunalne djelatnosti, urbanizam i prostorno uređenje.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

Predsjednik i članovi komisije imaju zamjenike.

Ukoliko postoji sukob interesa ili drugi razlozi, predsjednik ili članovi Komisije ili njihovi zamjenici isključuju se iz rada Komisije.

Član 5

Građevinsko zemljište daje se u zakup na privremeno korištenje radi gradnje privremenih objekata putem javnog konkursa, ili neposrednom pogodbom.

Član 6.

Javnim konkurskom daje se u zakup na privremeno korišćenje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište radi postavljanja privremenih objekata iz člana 1. ove Odluke na lokacijama koje je Opština prethodno u tu svrhu uredila.

Član 7.

Davanje građevinskog zemljišta u zakup na privremeno korištenje radi građenja privremenog objekta, vrši se na osnovu zahtjeva zainteresovanog lica, odnosno vlasnika ili korisnika privremenog objekta.

Zainteresovano pravno ili fizičko lice, uz zahtjev za dodjelu građevinskog zemljišta u zakup na privremeno korištenje radi građenja privremenog objekta upućenog opštinskoj službi nadležnoj za komunalne poslove, dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- posjedovni list,
- skicu sa identifikacijom,
- dokaz o plaćenju taksu i
- druge potrebne dokaze iz člana 6. ove Odluke.

Služba nadležna za komunalnu djelatnost donijeće rješenje i sačiniti ugovor o zakupu, koji u ime Opštine Drvar potpisuje opštinski načelnik.

Vlasnici izgrađenih privremenih objekata iz člana 6. stav 1. alineja 4. ove Odluke, koji i nakon javnog poziva ne podnesu zahtjev za davanje u zakup na privremeno korištenje građevinskog zemljišta, ukloniće iste o svom trošku, a lokacija će biti dodijeljena drugom korisniku u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 8.

Visina zakupnine (početna cijena) po m² građevinskog zemljišta za privremene objekte iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se odlukom načelnika Opštine.

Član 9.

Postupak davanja u zakup na privremeno korištenje građevinskog zemljišta radi građenja privremenog objekta javnim konkursom sprovodi Komisija iz člana 4. ove Odluke.

Član 10.

Uslovi davanja u zakup građevinskog zemljišta moraju sadržavati:

- podatke o građevinskom zemljištu koje se daje u zakup (katastarski podaci),
- početnu cijenu zakupa,
- kauciju u iznosu od 10% od početne cijene zakupa, osim ako se radi o maloj vrednosti zakupa (ispod 100 KM godišnje),
- način i uslove plaćanja zakupnine,
- vrijeme i način predaje građevinskog zemljišta u posjed zakupcu i
- druge uslove.

Član 11.

Davanje u zakup građevinskog zemljišta objavljuje se putem oglasa u sredstvima javnog informisanja, najkasnije 15 dana prije davanja u zakup.

Primjerak oglasa, istovremeno se ističe na oglasnoj tabli Opštine, odnosno mjesne zajednice, ili stambene zgrade na čijem se području građevinsko zemljište nalazi.

Član 12.

Oglas o davanju u zakup građevinskog zemljišta mora da sadrži:

- naziv i sjedište zakupodavca,
- način davanja u zakup građevinskog zemljišta: putem usmenog javnog nadmetanja (u daljem tekstu: licitacija), ili putem pribavljanja pismenih ponuda,
- uslove davanja u zakup građevinskog zemljišta iz člana 10. ove Odluke,
- datum, dan i mjesto davanja građevinskog zemljišta u zakup,
- vrijeme način razgledanja građevinskog zemljišta i uvida u dokumentaciju i
- rok za podnošenje prijave za učešće na licitaciji, odnosno rok za podnošenje pismene ponude.

II - DAVANJE U ZAKUP PUTEM LICITACIJE

Član 13.

Postupkom davanja u zakup građevinskog zemljišta rukovodi predsjednik Komisije, koji predhodno utvrđuje da li su ispunjeni svi predviđeni uslovi u pogledu oglašavanja i potrebnog broja učesnika licitacije, odnosno koliko je pisanih ponuda prispjelo i čija je ponuda najpovoljnija.

Član 14.

Licitacija se odžava ako u njoj učestvuju najmanje tri učesnika u prvom javnom nadmetanju, odnosno dva učesnika u ponovljenom javnom nadmetanju.

Član 15.

Nakon što se utvrdi da su ispunjeni uslovi za održavanje licitacije, predsjednik Komisije upoznaje učesnike sa načinom licitacije i poziva ih da stavljaju ponude za zakup.

Član 16.

Svaki učesnik je vezan svojom ponudom sve dok se ne istakne veća ponuda.

Član 17.

Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva u roku od pet minuta nije stavljena veća ponuda.

Prije zaključenja licitacije, predsjednik Komisije još jednom ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena i proglašava učesnika sa najvećom ponudom.

Član 18.

Ako učesnik licitacije smatra da je u postupku licitacije bilo nepravilnosti, može odmah po zaključenju licitacije na zapisnik izjaviti prigovor Komisiji.

Ako Komisija ustanovi da je prigovor neosnovan, zaključuje postupak licitacije i javno objaviti koja je ponuda najpovoljnija i da će se sa tim učesnikom zaključiti ugovor o zakupu.

Član 19.

Ako se po prigovoru ne može odmah raspraviti i odlučiti, Komisija prekida postupak licitacije, a prigovor se upućuje opštinskom načelniku.

Član 20.

Opštinski načelnik može prigovor odbiti ili poništiti postupak licitacije i odrediti ponovni postupak.

Član 21.

Ako ne uspije prva licitacija davanja u zakup građevinskog zemljišta, licitacija se ponavlja, a ako ne uspije ni ponovljena licitacija, davanje u zakup građevinskog zemljišta može se izvršiti neposrednom pogodbom.

U slučaju davanja u zakup građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, predviđenom u predhodnom stavu, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe ove Odluke.

Član 22.

O postupku licitacije vodi se zapisnik, u koji se unosi cijeli tok postupka, iznesene ponude i svi izjavljeni ili podneseni prigovori.

Zapisnik potpisuju članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije, odnosno podnosioci ponuda.

Poslije zaključenja postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta, učesnici ne mogu izjavljivati prigovore.

Kopiju zapisnika sa rezultatima licitacije, Komisija dostavlja opštinskom načelniku radi sklapanja ugovora o zakupu i Službi nadležnoj za urbanizam i prostorno uređenje radi izdavanja potrebnih dozvola.

III - DAVANJE U ZAKUP PUTEM PRIBAVLJANJA PISMENIH PONUDA

Član 23.

Davanje u zakup putem pribavljanja pismenih ponuda vrši se podnošenjem ponuda neposredno, ili posredno, preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotima pod šifrom, ili imenom ponuđača.

Na svakom omotu koji sadrži ponudu i drugu potrebnu dokumentaciju, mora biti označen dan i čas prispjeća ponude.

Član 24.

Na dan određen oglasom o davanju u zakup, Komisija otvara u roku prispjele pismene ponude onim redom kojim su pristigle, utvrđujući istovremeno koje su ponude pristigle nakon utvrđenog roka.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, odnosno njihovi punomoćnici.

Član 25.

Davanje u zakup građevinskog zemljišta može se izvršiti samo ako su stavljene najmanje dvije ponude.

Član 26.

Nakon otvaranja ponuda i oglašavanja njihovog sadržaja, Komisija utvrđuje i objavljuje koja je ponuda najpovoljnija.

U slučaju da su ponude istovjetne, prioritet ima ponuda koja je ranije prispjela.

O radu Komisije prilikom davanja u zakup građevinskog zemljišta vodi se zapisnik koji potpisuju članovi Komisije i prisutni ponuđači.

Član 27.

Ponuđači imaju pravo prigovora na postupak davanja u zakup građevinskog zemljišta.

Prisutni ponuđači prigovor mogu staviti odmah na zapisnik, a odsutni ponuđači mogu to učiniti u roku od tri dana od dana prijema obavjesti o rezultatima davanja u zakup građevinskog zemljišta.

O uložnim prigovorima odlučuje opštinski načelnik.

Član 28.

Opštinski načelnik može, ukoliko nađe da je prigovor osnovan i da je u postupku bilo nedostataka koji su mogli biti od uticaja na rezultat javnog davanja u zakup građevinskog zemljišta, poništiti postupak i odrediti da se postupak davanja u zakup građevinskog zemljišta ponovi.

Član 29.

Sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnija, zaključuje se pismeni ugovor o zakupu.

Član 30.

Ugovorom o zakupu građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih objekata utvrđuje se vrijeme trajanja zakupa i uslovi za prestanak zakupa, visina zakupnine i način plaćanja, obaveze zakupca po prestanku zakupa kao i drugo.

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Odredbe ove Odluke primjenjivaće se i na davanje u zakup ostalog građevinskog zemljišta u smislu člana 78. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene novine FBH", broj: 25/03).

Član 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Drvar".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton 10
Opštinsko vijeće Drvar
Broj: 01-02-2709-2/11
Drvar, 30.06.2011. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Stevica Lukač, s.r.